

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 2156-2026/PS2**

DENUNCIANTE : CARLOS OSWALDO ZEGARRA OTINIANO
(EL SEÑOR ZEGARRA)

DENUNCIADO : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK
(EL BANCO)
TAI LOY S.A.
(TAI LOY)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
IMPROCEDENCIA
LEGITIMIDAD PARA OBRAR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 24 de julio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 3 de junio de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra:

- (i) El Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4772-****-***-7573 del denunciante, la cual no reconoce pues: (a) previamente recibió una llamada de un supuesto personal del Banco quien le ofreció un *upgrade* a su tarjeta de crédito, posterior a ello un motorizado se apersonó a su domicilio quien cortó y se llevó la tarjeta; (b) en el momento que se encontraba reportando el irregular incidente y estaba solicitando el bloqueo de la tarjeta, el Banco autorizó el consumo no reconocido:

Fecha	Detalle	Importe S/
21/03/2026	TAI LOY JOCKEY PLAZA	5 536,40

- (ii) Tai Loy, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código, en tanto habría permitido que con la tarjeta de crédito N°4772-****-***-7573 del denunciante se efectúe una operación al no verificar la identidad del titular de la tarjeta, pues no revisó el DNI:

Fecha	Detalle	Importe S/
21/03/2026	TAI LOY JOCKEY PLAZA	5 536,40

2. El 9 de junio de 2026, el señor Zegarra cumplió con el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 1.
3. El 15 de junio de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación denunciada se efectuó de manera presencial mediante la lectura del chip de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta del denunciante, elementos que configuran un circuito de autenticación válido y suficiente para autorizar ese tipo de transacciones;

M-OPS-04/01

Página 1 de 17

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2**

- (ii) su reporte *“Panagon - Transacciones visa con lectura de chip e ingreso de pin”* registra el ingreso correcto de la clave PIN;
 - (iii) la tarjeta de crédito del señor Zegarra se encontraba activa en el momento en que la operación denunciada fue ejecutada pues de manera preventiva, por sospecha de fraude, realizó el bloqueo preventivo del plástico el 21 de marzo de 2026 a las 14:45:16 horas y, el bloqueo definitivo fue realizado por el denunciante a las 15:15:30 horas; y,
 - (iv) su reporte *“Latinia”* acredita la notificación de la operación denunciada al señor Zegarra.
4. El 18 de junio de 2026, Tai Loy presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación denunciada fue procesada a través del terminal POS autorizado, el cual registró el uso de la tarjeta física con chip y la validación de la clave secreta PIN del denunciante, conforme consta en el *voucher* del consumo;
 - (ii) la operación cuestionada se efectuó siguiendo el procedimiento regular previsto por el sistema de pagos electrónicos vigente, según los señalado por la SBS;
 - (iii) no tiene facultades técnicas para verificar la autenticidad de los elementos de seguridad empleados en los consumos, pues corresponde dicha función a las entidades financieras emisoras; y,
 - (iv) la verificación de identidad mediante presentación del DNI constituye una medida complementaria, facultativa y discrecional que algunos establecimientos pueden adoptar dentro de sus políticas internas de seguridad. No obstante, dicha práctica no constituye una obligación legal cuyo incumplimiento pueda generar responsabilidad administrativa.
5. El 26 de junio de 2026, el señor Zegarra presentó un escrito adicional y señaló lo siguiente:
- (i) El numeral 5 del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito exige a los establecimientos comerciales que corroboren la identidad de los consumidores mediante la exhibición del DNI;
 - (ii) a pesar del bloqueo preventivo por parte del Banco y de que no reconoció la operación en el mensaje de alerta, en su reclamo formal ni en el bloqueo definitivo, la entidad financiera cargó la operación en su estado de cuenta; y,
 - (iii) su persona no autorizó el consumo denunciado, por lo que el Banco incurre en falsedad genérica al afirmar lo contrario.

ANÁLISIS**Sobre la improcedencia de la denuncia respecto de Tai Loy**

6. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2

Uno de ellos es la legitimidad para obrar¹ que se define como la cualidad que corresponde a los sujetos de la relación jurídica sustancial, cuando esta última sea deducida en juicio, para ser parte en la relación jurídica procesal que se forme, pues sólo cuando estas personas figuren como partes del proceso, la pretensión podrá ser examinada en cuanto al fondo².

7. Así, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 108° del Código³ es causal de improcedencia de la denuncia, la falta de legitimidad para obrar. De acuerdo con la doctrina procesal, un administrado **carecerá de legitimidad para obrar pasiva, cuando no sea la persona que conforme a ley deba ser titular de las conductas infractoras en su contra**⁴.
8. El artículo 19° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento), dispone para los establecimientos afiliados al uso de tarjetas de crédito, la obligación de aceptar las operaciones de consumo previa verificación de la validez de la tarjeta, la identidad del usuario, y la firma en caso de ser aplicable⁵. La orden de pago – voucher – es el medio probatorio idóneo para demostrar

¹ MONROY GALVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano, en Revista Themis 27, p 124.

² MATHEUS LÓPEZ, Carlos Alberto. Teoría General del Proceso. El Litisconsorcio Necesario. Ara Editores. 1999. Pág. 53.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 108°.- Infracciones Administrativas

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes para dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N°807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización de Indecopi, y en las normas que complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

(...)

e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

(...)

(Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1308, Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571).

⁴ La legitimidad para obrar es una condición de la acción, es definida como "la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio". En: CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. La Composición del Proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30.

Asimismo, se puede diferenciar entre legitimidad para obrar activa y pasiva. La primera, le corresponde al denunciante, es decir, quien se encuentre en calidad de actor. En cuanto a la legitimidad para obrar pasiva, esta le corresponde al denunciado, adversario o contradictor. El concepto de legitimidad está ligado al de capacidad procesal, siendo ésta la aptitud del sujeto de derecho de actuar como parte en un proceso ejerciendo los derechos por sí mismo. En: MORALES GODO, Juan. Instituciones de Derecho Procesal. Lima: Palestra Editores. 2005. p.155.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor, en anteriores pronunciamientos ha señalado que el sistema de protección al consumidor se encuentra dirigido a otorgar tutela en los supuestos que exista una relación de consumo e incluso en las etapas pre contractuales y en los servicios postventa que se pudieran generar como consecuencia de la interacción de las personas en el mercado; asimismo, el superior jerárquico indicó que para la aplicación del Código debe configurarse como presupuesto la existencia de una relación de consumo entre el prestador del producto o servicio prestado por un proveedor a favor de un consumidor o usuario final, a cambio de una retribución económica, pues de lo contrario se configuraría un supuesto de improcedencia de la denuncia.

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523 -2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 19°.- Medidas de seguridad en los negocios afiliados

Las empresas deben adoptar las medidas de seguridad apropiadas para determinar la validez de la tarjeta, así como para dar cumplimiento a las condiciones de uso señalados en el Reglamento, por parte de los operadores o establecimientos afiliados.

En ese sentido, cuando las empresas suscriban contratos con los operadores o establecimientos afiliados, deberán asegurarse de incluir como obligaciones de estos, de ser el caso, los siguientes aspectos:

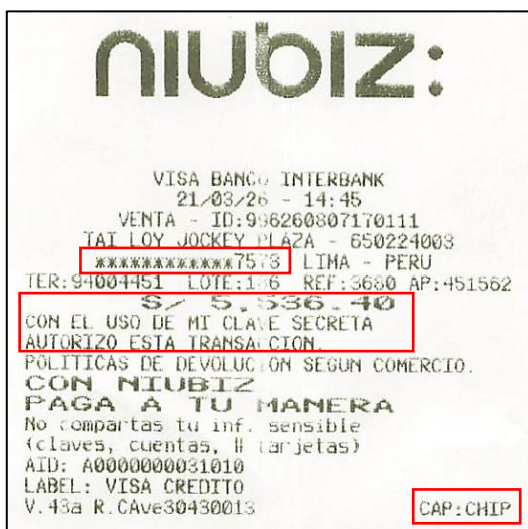
1. Contar con procedimientos de aceptación de las operaciones, incluyendo entre otros la verificación de la validez de la tarjeta, la identidad del usuario, y la firma en caso de ser aplicable.

2. No guardar o almacenar en bases de datos manuales o computarizadas la información de la tarjeta, más allá de utilizarla para solicitar la autorización de una operación.

3. Cumplir con los requerimientos de seguridad del presente Reglamento, en lo que les sea aplicable.

que el establecimiento comercial cumplió con estas medidas de seguridad, siempre que contenga la firma del titular y el número de su DNI.

9. Sin embargo, el artículo 9° del Reglamento establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.
10. En el presente caso, el presunto defecto en el servicio brindado por Tai Loy es que habría permitido indebidamente la realización de un (1) consumo no reconocido por el importe de S/ 5 536,40 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4772-****-***-7573 del denunciante, al no verificar la identidad del titular de la tarjeta, pues no revisó el DNI.
11. En su defensa, Tai Loy indicó que la operación denunciada fue autorizada correctamente con el uso físico de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta del denunciante. Asimismo, añadió que no tiene facultades técnicas para verificar la autenticidad de los elementos de seguridad empleados en los consumos, pues corresponde dicha función a las entidades financieras emisoras. Para acreditar sus alegaciones, presentó el *voucher* de la referida operación, el cual se muestra a continuación:



12. De la revisión del *voucher* correspondiente a la operación controvertida, se advierte la glosa "Con el uso de mi clave secreta autorizo esta transacción", lo cual da cuenta que para la autorización del consumo denunciado se requirió del ingreso de una clave secreta, la cual es información personal e intransferible del titular de la tarjeta de crédito, pues sirve para identificarlo en cada operación que realice con cargo a esta.
13. Así, en el caso de una transacción como la previamente detallada, es la entidad financiera —directamente o a través de la empresa procesadora— quien se encarga de autorizar la operación una vez que se verifique la lectura de la información de la tarjeta de crédito (chip), el ingreso del PIN o la clave secreta, la disposición de una línea de crédito suficiente y el estado activo de la tarjeta. Es decir, el procedimiento de validación del pago recae

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2**

únicamente en la entidad financiera que administra la información vinculada a la cuenta de sus clientes y no del establecimiento donde se realizó la operación de consumo.

14. En atención a lo expuesto, es la entidad financiera emisora (el Banco), quien resulta ser la encargada de verificar las medidas de seguridad correspondientes para la validación de la operación de consumo denunciada y, por lo tanto, es esta quien cuenta con legitimidad para intervenir en el procedimiento en el que se cuestione su debida autorización.
15. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en los casos en que el medio de pago utilizado para realizar consumos presenciales tenga como mecanismo de autorización el ingreso de la clave secreta, la emisión del *voucher* correspondiente en el POS utilizado supone que la tarjeta de crédito se encontraba activa y que la firma electrónica (clave secreta) era la correcta, acciones ajenas a la esfera de control del establecimiento comercial.
16. De otro lado, se desestima el alegato del señor Zegarra referido a la obligación de Tai Loy de verificar su DNI bajo el amparo del numeral 5 del artículo 17° del Reglamento. Dicho artículo norma las obligaciones de monitoreo de operaciones para entidades financieras, mientras que el artículo 19° regula a los establecimientos comerciales afiliados, disponiendo la aplicación de los mecanismos de verificación ya explicados en los numerales 8 y 9 de la presente resolución.
17. Por todo lo expuesto, y en aplicación del literal e) del artículo 108° del Código, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia contra Tai Loy al haberse verificado su falta de legitimidad pasiva respecto del consumo realizado en su establecimiento por el importe de S/ 5 536,40.

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

18. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
19. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
20. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que*



puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”.

21. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
22. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
23. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad⁶ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
24. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia se trata de un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento.

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2

25. En este punto debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁷, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
26. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación será para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será como máximo a partir de su renovación⁸.
27. En el presente caso, de la revisión de los medios probatorios presentados por el Banco se verificó que la tarjeta de crédito N° 4772-****-***-7573 del denunciante fue contratada el 9 de octubre de 2024, conforme se puede verificar de la imagen adjunta a continuación:

Sistema Medios de Pago 0003 INTERBANK Oficina: 0861 Usuario Conectado: B40059 08/05/2026 11:32

Mantenimiento de Tarjeta

CARLOS OSWALDO ZEGARRA OTINIANO 1 Oficina 0821 Contrato 000007738277

Tarjeta Datos Adicionales Plástico Límites

Tarjeta

Beneficiario CARLOS OSWALDO ZEGARRA OTINIANO

Tipo Documento 1 Documento 14 Cambio de Tarjeta

Pan tarjeta 477 7573 Situación tarjeta 14 INACTIVA REEMITIDA CAMBIO PAN

Marca 1 VISA Tipo 31 1BK ACCESS

Tarjeta Provisional NO Tarjeta 3 TCHIP + PIN

Bloqueo

Estado BLOQ TARJ. ROBO (S/COBRC) Descripción BLOQ CANALES ELECTRONIC

Fecha Bloqueo 21-03-2026 Hora Bloqueo 15.16.30

Baja

Fecha Baja Motivo Recogida

Fechas

Alta 09-10-2024

Otros Datos

Renovación RENOVAR Último Uso 21-03-2026 Caducidad 10-2029

⁷ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁸ RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.



28. Siendo así, al verificarse que la tarjeta de crédito del denunciante fue contratada con anterioridad al 1 de julio de 2025, este Órgano Resolutivo considera que el presente caso corresponderá ser analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la responsabilidad del Banco por la operación no reconocida

29. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁹. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos¹⁰.
30. De acuerdo con el artículo 18° del Código¹¹ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
31. Por otro lado, el artículo 19° del Código¹² establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
32. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad¹³.

⁹ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

¹¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

¹² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**



33. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹⁴.
34. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹⁵. Asimismo, el referido artículo del Reglamento establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.
35. En el presente caso, el señor Zegarra denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4772-****-***-7573 por el importe de S/ 5 536,40, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1(i) de la presente resolución.
36. En su defensa, el Banco señaló que la operación denunciada fue realizada con la presencia de la tarjeta de crédito, la lectura del chip y el ingreso de la clave secreta del denunciante. Para acreditar sus alegaciones, presentó los siguientes documentos:

Reporte PANAGON – Transacciones visa con lectura de chip e ingreso de pin

[Ver imagen en la siguiente página]

Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, del hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

14

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

15

RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2**

Sistema Medios de Pago 0003 INTERBANK Oficina: 0861 Usuario Conectado: B40059			
Detalle Histórico de Tarjetas			
CARLOS OSWALDO ZEGARRA OTINIANO 1 Oficina 0821 Contrato 000007738277			
PAN	4772	7573	
Fecha y Hora	21-03-2026	14.45.16	
Modificación	TARJETAS / BLOQUEO		Usuario
Motivo	MODIFICACION ON-LINE		Oficina
Proceso	BLOQUEO/DESBLOQUEO TARJETA		Terminal <AEG
Campo	Valor Anterior		Valor Posterior
CODIGO DE BLOQUEOS			BLOQUEO SOSPECHA DE FRAUDE
FECHA ULTIMO BLOQUEO	0001-01-01		2026-03-21
HORA DE BLOQUEO	00.00.00		14.45.16
TEXTO DE BLOQUEO	PREVENCIONUPF 85053		

Bloqueo definitivo

Sistema Medios de Pago 0003 INTERBANK Oficina: 0861 Usuario Conectado: B40059			
Mantenimiento de Tarjeta			
CARLOS OSWALDO ZEGARRA OTINIANO 1 Oficina 0821 Contrato 000007738277			
Tarjeta Datos Adicionales Plástico Límites			
Tarjeta			
Beneficiario	CARLOS OSWALDO ZEGARRA OTINIANO		
Tipo Documento	1	Documento	
Pan tarjeta	4772	7573	Situación tarjeta 14
Marca	1 VISA	Tipo	31 IBK ACCESS
Tarjeta Provisional	NO	Tarjeta	3 T CHIP + PIN
Bloqueo			
Estado	BLOQ TARJ. ROBO (S/COBRC)	Descripción	BLOQ.CANALES ELECTRONIC
Fecha Bloqueo	21-03-2026	Hora Bloqueo	15.16.30

40. En ese sentido, ha quedado acreditado que la operación materia de controversia fue autorizada correctamente con el uso físico de la tarjeta del denunciante, mientras ésta se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta, como mecanismo de seguridad. Por tanto, se aprecia que la operación cuestionada se efectuó de manera válida con la tarjeta de crédito del señor Zegarra.
41. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación cuestionada, el señor Zegarra presentó alegatos adicionales que serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (a) y la ruptura del nexo causal

42. El señor Zegarra señaló que no reconocía la operación denunciada pues, previamente a su ejecución, recibió una llamada de un supuesto personal del Banco quien le ofreció un *upgrade* a su tarjeta de crédito, posterior a ello un motorizado se apersonó a su domicilio quien cortó y se llevó la tarjeta.
43. A efectos de acreditar sus afirmaciones, el denunciante aportó, entre otros, los siguientes medios probatorios:
- a) Los reclamos mediante los cuales el señor Zegarra puso en conocimiento del Banco la entrega de su tarjeta a un tercero, desconoció la operación denunciada y solicitó su devolución:

Hoja de Reclamación N° 11613898 del 21 de marzo de 2026*[Ver imagen en la siguiente página]*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2

Motivo(s) del Reclamo

Descripción del Cliente

Cliente declara no haber realizado o autorizado los movimientos reclamados

TT SOLICITA LA REVISION DE ESA COMPRA PORQUE LO LLAMRON INDICANDO QUE TENIA UNA CAMPAÑA DE MIGRACION DE CATERGORIA GESTIONO EL PROCESO EL CLIENTE PORQUE SE IDENTIFICÓ POR ASESOR DE NOSOTROS SOLICITA PORFAVOR LA REVICION YA QUE ESTAN INTENTANDO GESTIONAR COMPRAR Y E NO RECONOCE LE ENVIARON UNA TARJETA RECIBIO LA CORTARON Y HICIERON COMPRAS

Correo electrónico del 25 de marzo de 2026

Carlos Zegarra

COPIA DE DENUNCIA DIVINDAT DE LA PNP POR CONSUMO FRAUDULENTO NO RECONOCIDO EN TC - RECLAMO 11638441

1 mensaje

Carlos Zegarra
Para: acinterbank@intercorp.com.pe

25 de marzo de 2026 a las 10:44 p.m.

Se adjunta lo indicado.

----- Forwarded message -----
De: Carlos Zegarra <[redacted]>
Date: dom, 22 mar 2026 a las 8:38 p.m.
Subject: DENUNCIA DE ESTAFA CON TARJETA DE CRÉDITO INTERBANK
To: <divindat.serviciopolicia@policia.gob.pe>

Buenas noches, por la presente hago extensiva la denuncia por fraude que por sí sola se explica.
Atentamente,
Carlos Zegarra
07614313

----- Forwarded message -----
De: Carlos Zegarra <[redacted]>
Date: sáb, 21 de mar de 2026, 8:57 p.m.
Subject: DENUNCIA DE ESTAFA CON TARJETA DE CRÉDITO INTERBANK
To: <divindat.depcli@policia.gob.pe>

Buenas noches, el día de hoy sábado 21.03.2026 a horas 10:45 a.m. se comunicó telefónicamente (6659082) conmigo un individuo (Luis Gutierrez) identificándose como personal de Interbank para ofrecirme un upgrade de mi tarjeta de crédito, cabe indicar que el sujeto conocía mi nombre completo, número de DNI y que soy cliente con tarjeta de crédito de Interbank, al aceptar las condiciones favorables de lo ofrecido me indicó que enviaría a un "motorizado" para que firme el contrato, quién llegó a mi domicilio a las 2:00 p.m., procediendo a firmar el "contrato" y a entregarme mi tarjeta de crédito previamente cortada ya que esta sería reemplazada por una nueva con mejores condiciones, cabe indicar que el "motorizado" se comunicó conmigo para coordinar la hora de su visita desde el número 993486619.

A las 2:45 p.m. se comunicó nuevamente conmigo "Luis Gutierrez" para que califique la atención del motorizado y para que verifique en la app del banco si el upgrade estaba en proceso, para ello me solicitó que encendiera la tarjeta para que la información se pudiera actualizar y autorizar el recojo de la nueva tarjeta en las oficinas del banco, en ese preciso momento observo un cargo en mi tarjeta de crédito por S/ 5,536.40 ante ello exijo que el consumo sea extornado (el detalle de lo conversado consta en el video que adjunto), luego de culminar la llamada y tras observar que el extorno no se realizaba me comunico con el banco (al 3119037) quien me confirma respecto a la irregularidad de lo ocurrido, en el preciso instante que estaba coordinando el registro del incidente (Reclamo Nro. 11613898) con la Srta. Danitza Suarez (Asesora de Interbank) llega la notificación del consumo a la App del banco procediendo con No Reconocer el consumo y al consecuente bloqueo automático de la tarjeta.

Cumplo con emplear este medio para dejar constancia de la denuncia ante la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del delito.

Atentamente,

- b) El "Contrato de Anulación y Afiliación de Tarjeta de Crédito" del 21 de marzo de 2026, documento que le fue entregado al denunciante por el courier cuando realizó el recojo de la tarjeta:

CONTRATO DE ANULACION Y AFILIACION TARJETA DE CRÉDITO

El presente documento contiene los términos y condiciones que rigen al Contrato de Tarjetas de Crédito (Contrato) entre el Cliente ZEGARRA OTINIANO CARLOS OSWALDO con DNI: [redacted] y BANCO INTERBANK SAA (En adelante, "INTERBANK") RUC N° 20100043140, Domiciliado en Av. Canaval y Moreyra Nro. 522 Lima, Lima Villa el Salvador cuyos datos de identificación se pueden registrar de forma electrónica o física en la solicitud de afiliación de productos (Solicitud).

Primera: En documento están establecidas las condiciones del Contrato de Tarjeta de Crédito ("Contrato") que el Cliente y el Banco INTERBANK ("Banco") firman. Sus datos y los datos del Banco están indicados al final de este documento. Este documento es un contrato. Su firma representa la aceptación de todas y cada una de las condiciones y acuerdos contenidos en el mismo. El Banco puede exigir el cumplimiento de estas condiciones y acuerdos incluso ante el Poder Judicial.

FINALIDAD DE ESTE CONTRATO DE ANULACION DE TARJETA DE CREDITO

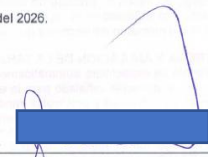
Usted y el Banco firman este Contrato para que el Banco le conceda, la potestad de anular la Tarjeta de Crédito ("Contrato") por los motivos previamente coordinados con el jefe o asesor del área correspondiente (mala praxis al momento de la venta, exoneración de cobro de membresía, variaciones en las tasas, desuso de la Tarjeta de Crédito ("Tarjeta")) una vez que cumpla con todas las condiciones establecidas por el Banco, una tarjeta de crédito ("Tarjeta"), con la que no podrá utilizar una Línea de Crédito revolvente ("Línea de Crédito") y será entregada tal cual a nuestros agentes de servicio contratados para un tratamiento responsable.

(...)

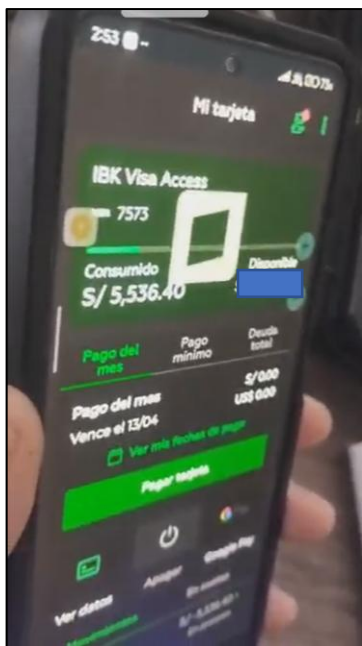
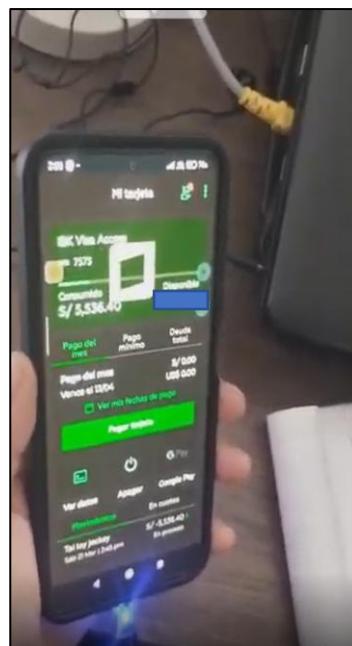
**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2**

Vigencia: El Contrato se mantendrá en vigencia desde la fecha en que entregue la Tarjeta a SMP COURIER y se mantendrá vigente de manera indefinida, sin perjuicio de la facultad del Cliente EL BANCO para resolver unilateralmente el Contrato conforme a lo previsto en las secciones (4) y (5).

Suscrito en dos originales de igual tenor, en la ciudad de LIMA, día 21 de Marzo del 2026.

		
Agustín, ROSAS ANTERO Gerente Zonal de Finanzas Banco INTERBANK	Roxana, DIAZ SOLANO, Gerente Comercial Banco INTERBANK	GARRA OTINIANO CARLOS OSWALDO Nombre del CLIENTE DNI: [REDACTED]

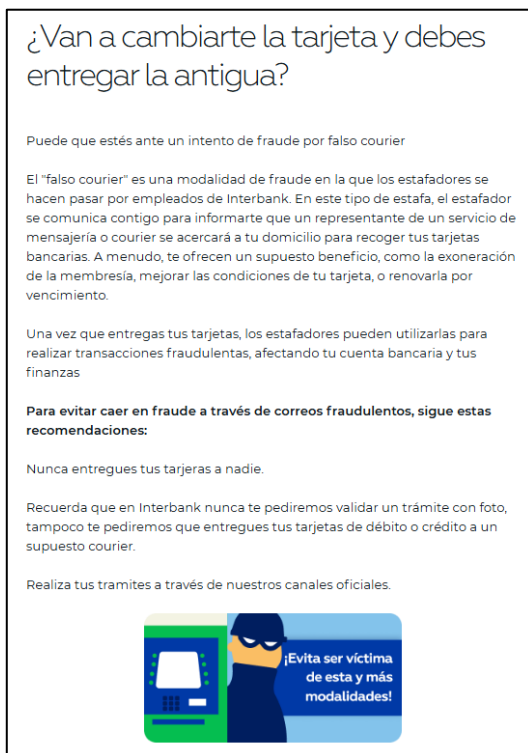
- c) El enlace denominado “3 Vínculo al video conversación.docx”, el cual permite acceder a una grabación de video en la que se escucha a una tercera persona indicarle al señor Zegarra que active la opción de disposición de efectivo; momento en el que el denunciante le reclama por la operación cuestionada y solicita su extorno inmediato. A continuación, se muestran imágenes extraídas del citado video:

Imagen 1**Imagen 2**

44. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el denunciante recibió llamadas telefónicas de una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido el aumento de su línea de crédito, para ello aceptó que un motorizado se acerque a su domicilio, a quien le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.
45. Si bien el señor Zegarra aportó al expediente el documento denominado “Contrato de Anulación y Afiliación de Tarjeta de Crédito” con el logotipo del Banco, de su lectura se advierte que el RUC N° 20100043140 pertenece al Banco Scotiabank Perú S.A.A. y no a

la entidad financiera denunciada; asimismo, no obra medio probatorio alguno que acredite que las firmas impresas en el citado documento pertenezcan a funcionarios del Banco; por lo que no se puede concluir que tal documento haya sido emitido por el denunciado.

46. En esa línea, si bien el denunciante presentó una grabación de la conversación que sostuvo con el presunto trabajador del Banco, lo cierto es que no existe evidencia de que dicha persona efectivamente haya sido dependiente del denunciado o que este le hubiese encomendado la gestión de recojo de la tarjeta en mérito a un aumento de línea de crédito.
47. En consecuencia, los medios probatorios aportados por el denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta, en atención a la entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada con mayor línea de crédito. Por lo tanto, se concluye que el denunciante fue víctima de fraude.
48. En efecto, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Zegarra, se aprecia que este pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁶, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:



49. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que

¹⁶

Ver: <https://interbank.pe/centro-de-ayuda/protegete-de-los-fraudes/van-a-cambiarte-la-tarjeta-y-debes-entregar-la-antigua> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2**

terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación cuestionada, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.

50. En ese contexto, si bien el señor Zegarra cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador del Banco para la entrega de una nueva, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que el denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
51. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
52. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
53. En este punto es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
54. De otro lado, si bien el denunciante aportó un video publicitario de la cuenta oficial del Indecopi en la red social TikTok, lo cierto es que en dicho material no se hace referencia a algún pronunciamiento específico o precedente de observancia obligatoria que vincule a este despacho a adoptar tal criterio; por lo tanto, no es posible incluirlo en el análisis.
55. Por ello, la participación del recurrente en el hecho denunciado genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la parte denunciada.

Sobre el alegato (b)

56. El señor Zegarra señaló que no reconocía la operación denunciada debido a que en el momento que se encontraba reportando el irregular incidente y estaba solicitando el bloqueo de la tarjeta, el Banco autorizó el consumo no reconocido. En su escrito del 26 de junio de 2026, el recurrente precisó que, a pesar del bloqueo preventivo por parte del Banco y de que no reconoció la operación en el mensaje de alerta, en su reclamo formal ni en el bloqueo definitivo, la entidad financiera cargó la operación en su estado de cuenta.
57. Al respecto, es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que se ejecuta. Es decir, el procedimiento de

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2**

validación y autorización de una transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento de esta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la oportunidad en la cual el consumo fue autorizado, más cuando se ha demostrado que este fue autorizado correctamente.

58. En esa medida, aun cuando el señor Zegarra no reconoció la operación en el mensaje de alerta, informó el evento fraudulento y realizó el bloqueo definitivo de su tarjeta; lo cierto es que todas estas acciones se ejecutaron con posterioridad a la consumación de la transacción cuestionada. Por ello, no es posible obligar al Banco a anular o revertir el débito de una operación ya autorizada. Por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.
59. Por último, el denunciante señaló que el Banco incurre en falsedad al afirmar que fue él quien autorizó la operación cuestionada. Al respecto, como se ha desarrollado previamente, la transacción materia de denuncia se efectuó mediante el uso físico de la tarjeta de crédito del señor Zegarra y la validación de su clave secreta. En esa medida, dado que el uso de dicha clave genera la presunción de que la operación fue realizada por el propio titular, corresponde desestimar el alegato del denunciante en este extremo.
60. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación por el importe de S/ 5 536,40 en la tarjeta de crédito N° 4772-****-***-7573 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la denuncia presentada contra Tai Loy S.A. por la presunta autorización indebida de un consumo no reconocido por el importe de S/ 5 536,40 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4772-****-***-7573 del denunciante, al haberse verificado su falta de legitimidad para obrar pasiva en el procedimiento, al no ser el llamado legalmente para verificar las medidas de seguridad en la autorización de un consumo realizado con tarjeta y clave.

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4772-****-***-7573 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (a) previamente recibió una llamada de un supuesto personal del Banco quien le ofreció un *upgrade* a su tarjeta de crédito, posterior a ello un motorizado se apersonó a su domicilio quien cortó y se llevó la tarjeta; (b) en el momento que se encontraba reportando el irregular incidente y estaba solicitando el bloqueo de la tarjeta, el Banco autorizó el consumo no reconocido:

Fecha	Detalle	Importe S/
21/03/2026	TAI LOY JOCKEY PLAZA	5 536,40

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2480-2026/PS2**

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁷, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁸.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

GLADYS SABINA ZEVALLOS ROBLES**Jefa (e)****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.